

0009776-52.2016.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/05/2022

... e já condenado, pelo delito de trafico de entorpecentes (fls.368).

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Na primeira fase do calculo, as circunstâncias judiciais são favoráveis, eis que, à época do fato, o acusado era primário (fls.359/362). Assim, a pena será mantida em seu mínimo legal, 03 meses de detenção, que torno definitiva, eis que ausentes circunstancias agravantes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009776-52.2016.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009776-52.2016.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 386/2016 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 990/2016 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES SIQUEIRA MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

Moisés Siqueira Mariano, qualificado nos autos, foi submetido a julgamento perante o E.Tribunal do Juri em 06/02/2020 (fls.298/300).

À série de quesitos apresentada, os jurados, por maioria de votos, reconheceram que não houve a prática de crime doloso contra a vida.

Assim, diante da desclassificação da conduta do acusado, de um crime de homicídio qualificado tentado para um delito não doloso contra a vida, passo à análise da conduta do acusado.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo pericial de fls.29/30, o qual atestou a lesão corporal de natureza leve.

O acusado, ouvido em plenário, confessou que desferiu um golpe na vítima, em defesa

(fls.296/297).

Pois bem.

Verifica-se, pelo conjunto probatório amealhado aos autos, a prática do crime de lesão corporal de natureza leve nos termos do artigo 129, caput, do Código Penal. Não é caso de aplicação das benesses da Lei n. 9.099/1995, considerando que o acusado está sendo processado, e já condenado, pelo delito de tráfico de entorpecentes (fls.368).

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Na primeira fase do cálculo, as circunstâncias judiciais são favoráveis, eis que, à época do fato, o acusado era primário (fls.359/362). Assim, a pena será mantida em seu mínimo legal, 03 meses de detenção, que torno definitiva, eis que ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Diante das circunstâncias do delito e da primariedade, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade diante do quantum de pena fixado.

Incabível a aplicação das benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, porquanto se trata de crime praticado com violência contra a pessoa.

Pelo exposto, tendo o Tribunal do Júri julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação, condeno MOISÉS SIQUEIRA MARIANO, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, declarando-o como incurso no artigo 129, caput, do Código Penal.

Custas nos termos da lei.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe.

Procedam-se às anotações de praxe. Expeça-se o necessário.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA